Localizzazione GPS dei veicoli aziendali: informativa per i conducenti

Una bozza di informativa per i conducenti di furgoni e auto aziendali localizzati, con una scheda di una pagina per i conducenti, l'avviso da collocare nel veicolo e che cosa verificare prima in Italia. Per il responsabile della protezione dei dati, l'ufficio del personale o chi gestisce l'impresa e ha bisogno di una bozza di lavoro.

PER CHI

Edizione italiana. Per i datori di lavoro privati in Italia i cui dipendenti (addetti alle consegne, venditori, tecnici) guidano veicoli aziendali dotati di localizzatore GPS, e per il responsabile della protezione dei dati, l'ufficio del personale o chi gestisce l'impresa e redige l'informativa. Le regole per la Germania sono nell'edizione in inglese: https://finoprivacy.com/documents/gps-vehicle-notice.html

NON COPERTO

Datori di lavoro pubblici. Localizzazione tramite telefoni o app dei dipendenti, dashcam e registratori di dati relativi a eventi, tachigrafi e regole sui tempi di guida, telematica per valutare lo stile di guida, localizzazione occulta per indagare su una persona. Rider autonomi delle piattaforme (la questione della qualificazione del rapporto). Paesi diversi dall'Italia. Non confermato, quindi escluso: la circolare ministeriale o INL del 2016 sul GPS (non letta su un sito ufficiale); i moduli di domanda dell'INL; la regola di conservazione del libro unico citata nel provvedimento del Garante del 2011, come si applica oggi; come i giudici trattano le note dell'INL.

STATO DELLA NORMATIVA

GDPR (Regolamento (UE) 2016/679), testo italiano consolidato su EUR-Lex, letto l'8 novembre 2026; legge 300/1970, art. 4, testo in vigore dall'8 ottobre 2016 (Normattiva, letto l'8 novembre 2026); Codice privacy, artt. 114 e 171, testo vigente su Normattiva (aggiornato all'atto pubblicato il 19 febbraio 2026); provvedimento del Garante sui sistemi di localizzazione dei veicoli del 4 ottobre 2011 (n. 370), provvedimento del 28 maggio 2026 (doc. web 10259916), elenco DPIA (provvedimento n. 467 dell'11 ottobre 2018); note INL del 25 settembre 2024 e del 16 febbraio 2026 (n. 1511); Gruppo di lavoro Articolo 29, Parere 2/2017 (WP 249) dell'8 giugno 2017, versione italiana

VERSIONE

1.0, 8 novembre 2026

Come funziona questo documento

È una bozza di lavoro delle informazioni che il datore di lavoro fornisce ai conducenti quando i veicoli aziendali hanno un localizzatore GPS (un dispositivo satellitare che registra dove si trova il veicolo). È pensata per addetti alle consegne, venditori e altri dipendenti che guidano veicoli aziendali. La posizione di un veicolo assegnato a un conducente è un dato personale di quel conducente, quindi si applica il GDPR (il regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE). Il Garante per la protezione dei dati personali (il Garante) lo afferma anche quando il sistema non mostra il nome del conducente, perché il datore di lavoro *"è di regola in condizione di risalire in ogni momento al lavoratore di volta in volta assegnatario di ciascun veicolo"* (Garante, provvedimento del 4 ottobre 2011, punto 1.1).

Il documento ha quattro parti: che cosa verificare prima ancora della localizzazione, l'informativa completa richiesta dall'art. 13 del GDPR, una scheda breve per i conducenti e l'avviso nel veicolo. Le regole italiane sono in sezioni a parte.

Compila ogni campo tra parentesi graffe. Cancella le clausole che non si applicano e annota il motivo nei tuoi atti. Un'informativa non rende mai lecita una localizzazione illecita.

Parte 1. Che cosa verificare prima di attivare la localizzazione

Da verificare prima di attivare la localizzazione

La posizione delle autorità europee è che *"I dispositivi di tracciamento dei veicoli non sono dispositivi di tracciamento del personale"* (Gruppo di lavoro Articolo 29, Parere 2/2017 (WP 249), sezione 5.7, che cita il WP 185). Una localizzazione che diventa un controllo costante dei conducenti è stata sanzionata. In Italia, nelle fonti lette per questo documento, il GPS sui veicoli aziendali è stato trattato come uno strumento che richiede un accordo sindacale o l'autorizzazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970). Verifica inoltre se è richiesta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA, una valutazione scritta dei rischi ai sensi dell'art. 35 del GDPR): l'elenco italiano cita la geolocalizzazione dei dipendenti. I dettagli seguono.

ITALIA

Italia: prima di attivare la localizzazione

Art. 4, comma 1, o art. 4, comma 2?

L'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (testo in vigore dall'8 ottobre 2016) prevede due strade. Secondo il comma 1, gli strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori *"possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale"* (legge 300/1970, art. 4, comma 1), e solo previo accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) oppure, in mancanza, con l'autorizzazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL). Se l'impresa ha unità produttive in diverse province della stessa regione o in più regioni, l'accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il comma 2 stabilisce che la regola *"non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze"* (legge 300/1970, art. 4, comma 2).

Quando un localizzatore GPS sia uno strumento *per rendere la prestazione* non è un punto risolto nelle fonti lette per questo documento. Due fonti ufficiali vanno nella stessa direzione. In un provvedimento del 2026, tra le condizioni per usare i dati a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, il Garante indica che la raccolta sia avvenuta previa corretta valutazione della riconducibilità dello strumento *"al comma 1 o al comma 2 dell'art. 4 della l. 20 maggio 1970, n. 300 (nel caso di specie, comma 1)"* (Garante, provvedimento del 28 maggio 2026, doc. web 10259916). In una nota del 2026 sulle guardie giurate, l'Ispettorato ha concluso che *"l'installazione di sistemi GPS non possa essere considerato uno strumento necessario alla prestazione lavorativa e pertanto si dovrà seguire la procedura indicata dall'art. 4 comma 1 (accordo sindacale o autorizzazione)"* (nota INL n. 1511 del 16 febbraio 2026). Le note dell'INL contengono indicazioni ai propri uffici; Fino non ha verificato come le trattino i giudici. In ogni caso, metti per iscritto la valutazione.

VOCE	CHE COSA DICE	SÌ	NO	?
Art. 4, comma 1, L 300/1970 Statuto dei lavoratori, art. 4	La valutazione tra comma 1 e comma 2 è scritta. Se si applica il comma 1, è stato firmato un accordo collettivo con la RSU o le RSA (oppure, per imprese con unità in più province o regioni, con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale), oppure l'INL ha autorizzato la localizzazione; data e riferimento sono agli atti.	☐	☐	☐

VOCE	CHE COSA DICE	SÌ	NO	?
Nota INL del 25 settembre 2024 INL, nota del 25 settembre 2024	Se un vettore localizza i propri conducenti perché lo chiede il committente, il datore di lavoro ha verificato chi sia davvero il titolare del trattamento. L'Ispettorato indica ai propri uffici di respingere l'autorizzazione quando chi la chiede non è il titolare dei dati, e cita come esempio *"le richieste di installazione di sistemi GPS sui veicoli di proprietà di una società "vettore", che opera per conto di un committente"* (nota INL del 25 settembre 2024).	☐	☐	☐
Garante 2026 Garante, provvedimento del 28 maggio 2026, punto 3.2	Il sistema è configurato come indica il Garante: nessun monitoraggio continuo, con la posizione visibile ai soggetti autorizzati solo quando strettamente necessario; di regola, la possibilità di disattivare il dispositivo durante le pause e fuori dall'orario di lavoro; di regola, dati pseudonimizzati (dati che non indicano direttamente il conducente); conservazione solo se necessaria e per tempi proporzionati, escludendo di regola il monitoraggio dei percorsi effettuati.	☐	☐	☐
Garante 2011, punto 3.1 Garante, provvedimento GPS del 4 ottobre 2011	Si raccolgono solo dati pertinenti. Il provvedimento del Garante del 2011 indica, oltre all'ubicazione del veicolo, *"la distanza percorsa, i tempi di percorrenza, il carburante consumato, nonché la velocità media del veicolo"* (Garante, provvedimento del 4 ottobre 2011, punto 3.1).	☐	☐	☐
Art. 28 GDPR; Garante 2011 GDPR art. 28; Garante, provvedimento del 4 ottobre 2011	Il fornitore del servizio telematico ha un contratto da responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR (il responsabile tratta i dati solo su istruzione del titolare). Il provvedimento del 2011 già richiedeva di designare i fornitori responsabili del trattamento (punto 5.2).	☐	☐	☐
Elenco del Garante, voci 5 e 3 Garante, elenco DPIA (provvedimento n. 467/2018), voci 5 e 3	È stata fatta, o almeno valutata, una valutazione d'impatto. La voce 5 dell'elenco DPIA del Garante riguarda i sistemi tecnologici sul lavoro, *"anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione"* (Garante, Allegato 1 al provvedimento n. 467/2018, voce 5), dai quali derivi la possibilità di un controllo a distanza dei dipendenti. La voce 3 riguarda l'uso sistematico di dati per osservare, monitorare o controllare le persone.	☐	☐	☐
Art. 4, comma 3, L. 300/1970 Statuto dei lavoratori, art. 4, comma 3; Garante 2011, punto 4	I conducenti ricevono l'informativa della parte 2 prima dell'attivazione, comprese le modalità d'uso dello strumento e di effettuazione dei controlli, e nel veicolo c'è l'avviso della parte 4.	☐	☐	☐

Il Codice privacy collega le due leggi: l'art. 114 del decreto legislativo (d.lgs.) 196/2003 recita *"Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300"* (Codice privacy, art. 114), e il Garante considera il rispetto dell'art. 4 *"una condizione di liceità del trattamento"* (Garante, provvedimento del 28 maggio 2026). La violazione dell'art. 4, comma 1, è anche un reato ai sensi dell'art. 171 del Codice privacy.

Il provvedimento del Garante del 2011 è stato adottato prima del GDPR e prima della riscrittura dell'art. 4 del 2015; si riferisce al testo precedente dell'articolo. Il provvedimento del 2026 è la presa di posizione più recente. Riguardava un'azienda sanitaria pubblica; le sue indicazioni sulla configurazione sono indicazioni generali del Garante.

Parte 2. L'informativa completa per i conducenti

Ogni voce indica prima che cosa richiede l'art. 13 e che cosa scrivere, poi il testo della clausola. Il testo delle clausole si rivolge al

conducente con il "Lei".

Titolo da stampare: Informativa sul trattamento dei dati personali: localizzazione GPS dei veicoli aziendali, per i conducenti. Versione del DATA.

1. Chi è il titolare

L'art. 13, par. 1, lett. a) richiede *"l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento"*. Il titolare è l'organizzazione che decide perché e come si effettua la localizzazione. Indica la denominazione del datore di lavoro (per esempio Impresa di esempio S.r.l.), l'indirizzo postale e un contatto a cui qualcuno risponde. Se in realtà è un'impresa committente a decidere sulla localizzazione, chiarisci prima chi è il titolare (vedi la verifica sui vettori nella parte 1).

1 Il titolare del trattamento per la localizzazione dei veicoli aziendali è DENOMINAZIONE DEL DATORE DI LAVORO, INDIRIZZO POSTALE, TELEFONO, E-MAIL.

Art. 13, par. 1, lett. a), GDPR

2. Il responsabile della protezione dei dati

L'art. 13, par. 1, lett. b) richiede *"i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile"*. Il responsabile della protezione dei dati (RPD, in inglese DPO) è la persona che l'organizzazione designa per consigliarla e sorvegliare il rispetto della normativa.

2 Può contattare il nostro responsabile della protezione dei dati: NOME O RUOLO, INDIRIZZO POSTALE, E-MAIL.

Art. 13, par. 1, lett. b), GDPR

3. Finalità e base giuridica

L'art. 13, par. 1, lett. c) richiede *"le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento"*. Indica ogni finalità separatamente. Il provvedimento del Garante del 2011 cita come esempi di scopi legittimi: esigenze logistiche (impartire istruzioni tempestive al conducente), il calcolo del tempo di guida ai fini della retribuzione, la determinazione dei costi da addebitare alla clientela, e la gestione e manutenzione del parco veicoli (punto 2.2). La base giuridica è la norma del GDPR che consente il trattamento; indica quella scelta nella tua valutazione.

3.1 Il veicolo che Lei guida, TIPO DI VEICOLO O TARGA, è dotato di localizzatore GPS. Lo usiamo per queste finalità: FINALITÀ 1; FINALITÀ 2; FINALITÀ 3.

Art. 13, par. 1, lett. c), GDPR

Esempi: pianificare le consegne e inviarLa all'intervento urgente più vicino; ritrovare il veicolo dopo un furto o un incidente; manutenzione del parco veicoli in base ai chilometri percorsi.

3.2 La base giuridica è BASE GIURIDICA.

Art. 13, par. 1, lett. c), e art. 6, par. 1, GDPR

Per esempio: art. 6, par. 1, lett. f), del GDPR, il nostro legittimo interesse.

ITALIA

Italia: da aggiungere alla clausola sulle finalità

3.3 (IT) Il localizzatore è stato installato in base a ACCORDO SINDACALE O AUTORIZZAZIONE INL, CON DATA E RIFERIMENTO, come richiede l'art. 4, comma 1, della legge 300/1970.

Art. 4, comma 1, l. 300/1970; art. 114 Codice privacy

> *Indica l'accordo con le rappresentanze sindacali e la sua data, oppure l'autorizzazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro con la sede, il numero di protocollo e la data.*

4. Legittimi interessi

L'art. 13, par. 1, lett. d) si applica solo se la base giuridica è l'art. 6, par. 1, lett. f). Richiede *"i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi"*. Indica l'interesse concreto dietro ogni finalità.

4 I nostri legittimi interessi sono `LEGITTIMI INTERESSI`.

Art. 13, par. 1, lett. d), GDPR

Per esempio: organizzare le consegne in modo efficiente, proteggere veicoli e carichi dai furti, e la sicurezza dei conducenti che lavorano da soli.

5. Che cosa si registra, con quale frequenza e quando

L'art. 13 non elenca questa voce per nome, ma senza di essa non si capiscono né le finalità né il periodo di conservazione, e il Garante la richiede. Il provvedimento del 2011 stabilisce che ai conducenti, oltre alle informazioni dell'art. 13, vanno forniti *"compiuti ragguagli sulla natura dei dati trattati e sulle caratteristiche del sistema"* (Garante, provvedimento del 4 ottobre 2011, punto 4).

Indica l'intervallo di registrazione. Nel caso italiano del 2026 il Garante ha ritenuto un intervallo di 60 secondi *"particolarmente ristretto"* (Garante, provvedimento del 28 maggio 2026); il datore di lavoro era poi passato a 15 minuti e aveva disattivato la localizzazione in tempo reale, e il Garante non ha ordinato altre misure (2026/IT/074). È un caso, non una regola fissa.

5 Il localizzatore registra `DATI REGISTRATI`. Registra la posizione ogni `INTERVALLO`, `QUANDO È ATTIVA LA REGISTRAZIONE`. Opzione A: la posizione in tempo reale non è visualizzata. Opzione B: la posizione attuale è visibile solo a `RUOLI`, solo quando `MOTIVO`. Può disattivare la registrazione della posizione `QUANDO I CONDUCENTI POSSONO DISATTIVARLA` tramite `COME DISATTIVARLA`. Può verificare che la registrazione è attiva: `COME IL CONDUCENTE VEDE CHE LA REGISTRAZIONE È ATTIVA`.

Art. 13, par. 1, lett. c), GDPR; Garante 2011, punto 4; Garante 2026, punto 3.2

Dati registrati: scegli tra posizione del veicolo, distanza percorsa, tempi di percorrenza, carburante consumato e velocità media. Intervallo, per esempio: 15 minuti. Quando è attiva la registrazione, per esempio: solo in orario di lavoro, o solo a motore acceso. Tieni l'opzione A o l'opzione B; un motivo, per esempio: occorre assegnare un intervento urgente. Disattivazione, per esempio: durante le pause, fuori dall'orario di lavoro o durante l'uso privato consentito, con il pulsante privacy sul cruscotto. Se i conducenti non possono disattivare la registrazione della posizione, cancella questa frase, scrivilo e annota il motivo nei tuoi atti (il Garante lo prevede di regola).

Indica come il conducente sa che la registrazione è attiva: una spia sul dispositivo è una possibilità; cancella se non c'è.

Sull'uso privato, il Gruppo di lavoro Articolo 29, predecessore dell'EDPB, ha scritto che, in linea di principio, *"il dipendente dovrebbe avere la possibilità di disattivare … temporaneamente il tracciamento della posizione qualora circostanze particolari lo giustifichino, ad esempio nel caso in cui si rechi a una visita medica"* (WP 249, sezione 5.7), e che *"è improbabile che vi sia una base giuridica per il monitoraggio delle posizioni dei veicoli dei lavoratori al di fuori dall'orario di lavoro concordato"* (WP 249, sezione 5.7).

6. Chi vede i dati

L'art. 13, par. 1, lett. e) richiede *"gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali"*. Indica i ruoli interni che possono vedere i dati di localizzazione e ogni destinatario esterno, a partire dal fornitore del servizio telematico. Il provvedimento del Garante del 2011 limita l'accesso al personale che ne ha bisogno per le proprie mansioni, per esempio logistica, magazzino e manutenzione del parco veicoli, o gestione del personale (punto 5.1).

6 I dati di localizzazione sono visibili solo a RUOLI CON ACCESSO. Il sistema è gestito da NOME DEL FORNITORE DEL SERVIZIO TELEMATICO, che agisce su nostra istruzione in base a un contratto ai sensi dell'art. 28 del GDPR. Comunichiamo i dati ad altri solo QUANDO I DATI SONO COMUNICATI.

Art. 13, par. 1, lett. e), e art. 28 GDPR

Per esempio: ruoli come l'ufficio smistamento e il responsabile del parco veicoli; dati comunicati solo quando la legge lo impone, alle forze di polizia dopo un furto, o alla nostra compagnia di assicurazione dopo un incidente.

7. Trasferimenti fuori dall'UE

L'art. 13, par. 1, lett. f) richiede, *"ove applicabile"*, l'intenzione di trasferire i dati verso un paese terzo e la garanzia usata. Verifica dove si trovano i server e il personale di assistenza del fornitore.

7 Opzione A: i dati di localizzazione sono conservati nell'UE e non sono trasferiti fuori dall'UE. Opzione B: FORNITORE conserva i dati in PAESE. Il trasferimento si basa su DECISIONE DI ADEGUATEZZA O CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO; può ottenerne copia rivolgendosi a CONTATTO.

Art. 13, par. 1, lett. f), GDPR

Tieni l'opzione A o l'opzione B e cancella l'altra.

8. Per quanto tempo sono conservati i dati

L'art. 13, par. 2, lett. a) richiede *"il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo"*. Indica un periodo per ogni finalità. Il Garante richiede che i tempi di conservazione siano commisurati *"tenendo conto di ciascuna delle finalità in concreto perseguite"* (Garante, provvedimento del 4 ottobre 2011, punto 3.2), e che i dati di localizzazione usati solo per una determinata prestazione siano cancellati o resi anonimi una volta eseguita.

8 I dati di posizione sono cancellati dopo PERIODO per FINALITÀ 1 e dopo PERIODO per FINALITÀ 2. I dati necessari per RETRIBUZIONI O FATTURE AI CLIENTI sono conservati per PERIODO PREVISTO DALLA LEGGE ai sensi di LEGGE SU QUEI DOCUMENTI. Se è in corso un'indagine su un episodio, i dati pertinenti sono conservati fino a TERMINE PER LA CONSERVAZIONE DEI DATI.

Art. 13, par. 2, lett. a), GDPR

Conserva i dati per retribuzioni o fatture solo nella forma e per il periodo richiesti dalla legge su quei documenti, e indica quella legge. Termine, per esempio: la chiusura dell'indagine o la fine di un procedimento giudiziario.

9. Nessun uso per altre finalità

L'art. 13, par. 3 richiede nuove informazioni prima di usare i dati per una finalità non indicata qui. Le regole sull'uso dei dati di localizzazione nei confronti dei conducenti sono nazionali: per l'Italia, vedi la clausola che segue.

ITALIA

Italia: uso dei dati di localizzazione nel rapporto di lavoro

L'art. 4, comma 3, dello Statuto dei lavoratori consente di usare le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, ma solo se al lavoratore è data *"adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli"* (legge 300/1970, art. 4, comma 3) e nel rispetto del Codice privacy. Nel caso del 2026 il Garante ha rilevato che dati di localizzazione raccolti in violazione della disciplina sulla protezione dei dati erano stati poi usati in un procedimento disciplinare senza che ricorressero tutte le condizioni dell'art. 4, comma 3 (2026/IT/074). Indica che cosa ha deciso il datore di lavoro e gli eventuali limiti dell'accordo o dell'autorizzazione.

9 (IT) Opzione A: i dati di localizzazione possono essere utilizzati a fini connessi al Suo rapporto di lavoro, anche disciplinari, solo nei limiti di questa informativa e dell'accordo o dell'autorizzazione. Opzione B: i dati di localizzazione non sono utilizzati per valutare la Sua prestazione né a fini disciplinari. I controlli sono effettuati COME E QUANDO SI EFFETTUANO I CONTROLLI.

Art. 4, comma 3, l. 300/1970

Tieni l'opzione A o l'opzione B e cancella l'altra. Controlli, per esempio: solo dopo il reclamo di un cliente, da parte del responsabile del parco veicoli, con la registrazione di ogni controllo.

10. I Suoi diritti

L'art. 13, par. 2, lett. b) richiede di indicare l'esistenza dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità. Indica quelli che si applicano. Se la base giuridica è il legittimo interesse, si applica il diritto di opposizione (art. 21). La portabilità (art. 20) si applica solo ai trattamenti basati sul consenso o su un contratto. La risposta è dovuta entro un mese (art. 12, par. 3).

10 Lei ha il diritto di chiedere l'accesso ai Suoi dati di localizzazione (art. 15), la rettifica dei dati inesatti (art. 16), la cancellazione (art. 17) o la limitazione del trattamento (art. 18). Può opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento basato sul nostro legittimo interesse (art. 21). Se la base giuridica è il consenso o un contratto, ha anche il diritto alla portabilità dei dati (art. 20). Scriva a CONTATTO. Rispondiamo entro un mese.

Art. 13, par. 2, lett. b), 12, par. 3, e da 15 a 21 GDPR

Cancella la frase sulla portabilità se la base giuridica non è il consenso o un contratto.

11. Consenso

L'art. 13, par. 2, lett. c) si applica solo se la base giuridica è il consenso. La localizzazione dei veicoli del personale di regola non si basa sul consenso: secondo il Gruppo di lavoro Articolo 29 *"I dipendenti non sono quasi mai nella posizione di poter concedere, rifiutare o revocare liberamente il consenso al trattamento dei dati, considerata la dipendenza derivante dal rapporto datore di lavoro/dipendente"* (WP 249, sezione 6.2, p. 26 della versione italiana (file zip)). Usa l'opzione B solo per un uso facoltativo che si basa davvero sul consenso.

11 Opzione A: per la localizzazione non ci basiamo sul Suo consenso. Opzione B, per un uso facoltativo basato sul consenso (USO FACOLTATIVO): può revocare il consenso in qualsiasi momento scrivendo a CONTATTO. La revoca non pregiudica il trattamento effettuato prima.

Art. 13, par. 2, lett. c), GDPR

L'opzione A è il caso normale. Tieni l'opzione B solo per un uso che si basa davvero sul consenso.

12. Il diritto di proporre reclamo

L'art. 13, par. 2, lett. d) richiede di indicare *"il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo"*, cioè all'autorità nazionale per la protezione dei dati. Ai sensi dell'art. 77 si può proporre reclamo in particolare nello Stato in cui si risiede abitualmente, si lavora o si è verificata la presunta violazione.

12 Se ritiene che trattiamo i Suoi dati in modo illecito, può proporre reclamo a un'autorità di controllo, in particolare nello Stato dell'UE in cui risiede abitualmente, in cui lavora o in cui si è verificata la presunta violazione. L'autorità competente per la nostra impresa è NOME E INDIRIZZO DELL'AUTORITÀ.

Art. 13, par. 2, lett. d), e art. 77 GDPR

ITALIA

Italia: l'autorità

La pagina del Garante sul reclamo indica l'indirizzo *Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma* e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) *protocollo@pec.gpdp.it* (Garante, pagina sul reclamo).

13. Se i dati sono obbligatori

L'art. 13, par. 2, lett. e) richiede di indicare se i dati sono richiesti per legge o per contratto e che cosa succede se non sono forniti. Scrivi la situazione pratica.

13 Il localizzatore fa parte del veicolo che Le forniamo per lavoro. Se il localizzatore viene disattivato `FUORI DAI CASI DELLA CLAUSOLA 5, OPPURE: IN QUALSIASI MOMENTO`, `CONSEGUENZA`.

Art. 13, par. 2, lett. e), GDPR

Per esempio: il veicolo non può essere assegnato agli interventi.

14. Decisioni automatizzate

L'art. 13, par. 2, lett. f) richiede di indicare se esiste un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art. 22). Se il sistema assegna punteggi ai conducenti, assegna gli incarichi in automatico o li classifica, descrivi la logica e i suoi effetti. Il Garante ha sanzionato due piattaforme di consegne per il trattamento dei dati dei loro rider, con gli artt. 13, 22 e 88 tra le violazioni (rider delle piattaforme, fuori dall'ambito di questo modello) (2021/IT/043, 2021/IT/038).

14 Opzione A: non usiamo i dati di localizzazione per prendere decisioni automatizzate che La riguardano né per profilarLa. Opzione B: `DECISIONE AUTOMATIZZATA E LOGICA UTILIZZATA`.

Art. 13, par. 2, lett. f), e art. 22 GDPR

Tieni l'opzione A o l'opzione B. Nell'opzione B descrivi la decisione automatizzata, la logica utilizzata, l'importanza e le conseguenze per il conducente, e come chiedere l'intervento di una persona.

Parte 3. Scheda breve per i conducenti

Consegna questa sintesi di una pagina a ogni conducente insieme all'informativa completa e conserva la prova della consegna. Non sostituisce la parte 2.

DOMANDA	RISPOSTA PER IL CONDUCENTE
Il mio veicolo è localizzato?	Sì. Il veicolo `TARGA` ha un localizzatore GPS gestito da `FORNITORE` per `DATORE DI LAVORO`.
Perché?	`FINALITÀ, UNA PER RIGA`
Che cosa si registra?	`DATI REGISTRATI`, ogni `INTERVALLO`, `QUANDO È ATTIVA LA REGISTRAZIONE`.
Qualcuno può seguirmi in diretta?	`CHI PUÒ VEDERE LA POSIZIONE IN DIRETTA, E QUANDO`
Posso disattivarlo?	`QUANDO E COME I CONDUCENTI POSSONO DISATTIVARLO, OPPURE "NO" E PERCHÉ`. `COME IL CONDUCENTE VEDE CHE LA REGISTRAZIONE È ATTIVA`.
Chi vede i dati?	`RUOLI` e il nostro fornitore, che agisce su nostra istruzione.
Per quanto tempo sono conservati i dati?	`PERIODO PER OGNI FINALITÀ`
I dati possono essere usati contro di me?	`RISPOSTA DALLA CLAUSOLA 9`
Quali sono i miei diritti?	Accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione. Scrivere a `CONTATTO`. È anche possibile proporre reclamo a un'autorità di controllo.

DOMANDA	RISPOSTA PER IL CONDUCENTE
Dove trovo l'informativa completa?	DOVE SI TROVA L'INFORMATIVA COMPLETA

Indica come il conducente sa che la registrazione è attiva: una spia sul dispositivo è una possibilità; cancella se non c'è.

Parte 4. L'avviso nel veicolo

Il Gruppo di lavoro Articolo 29 ha scritto che i conducenti vanno informati con chiarezza dell'installazione del localizzatore e che *"Preferibilmente tali informazioni dovrebbero essere esposte in maniera visibile a bordo di ogni vettura, nel campo visivo del conducente"* (WP 249, sezione 5.7).

ITALIA

Italia: la vetrofania nel veicolo

Il provvedimento del Garante del 2011, adottato prima del GDPR, richiede ai datori di lavoro di collocare all'interno dei veicoli vetrofanie recanti la dizione *"VEICOLO SOTTOPOSTO A LOCALIZZAZIONE"* (Garante, provvedimento del 4 ottobre 2011, punto 4), o comunque avvisi ben visibili, e ne offre un modello nell'allegato 1.

VEICOLO SOTTOPOSTO A LOCALIZZAZIONE

Questo veicolo è dotato di un sistema di localizzazione (GPS).

Titolare del trattamento: RAGIONE SOCIALE , CONTATTO

Informativa completa: DOVE TROVARLA

Che cosa hanno deciso le autorità

Sanzionati, con l'art. 13 tra le violazioni

Un autista di consegne ha trovato un localizzatore GPS nel vano motore del suo camion, installato senza informativa: € 50.000, Garante per la protezione dei dati personali, 2022; artt. 5, 6, 13, 28 e 35 tra le violazioni (2022/IT/185). Un'impresa localizzava i tecnici in modo continuo ed eccessivo, con un'informativa solo orale (un'app sul telefono, non un localizzatore sul veicolo): € 20.000, Garante per la protezione dei dati personali, 2023; artt. 5, 9, 13 e 88 tra le violazioni (2023/IT/052). Pagine delle decisioni su Fino in inglese.

Sanzionati, con l'art. 88 tra le violazioni

La geolocalizzazione dei veicoli di un'azienda sanitaria ligure produceva un monitoraggio quasi continuo dei dipendenti, e i dati sono stati usati a fini disciplinari: € 6.000, Garante per la protezione dei dati personali, 2026; artt. 5, 6, 25, 35 e 88 tra le violazioni (2026/IT/074).

I dati sulle decisioni provengono da enforcementtracker.com (a cura di CMS) e da GDPRhub (noyb), con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), e dalle pubblicazioni delle autorità stesse; ogni pagina di decisione su Fino riporta i dettagli.

Fonti

GDPR, artt. 6, 12, 13, da 15 a 22, 28, 35, 77 e 88, testo italiano consolidato (EUR-Lex) • Usata per: Ogni voce dell'art. 13, diritti, reclamo, responsabili del trattamento, valutazione d'impatto, rapporti di lavoro

Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), art. 4 (Normattiva) • Usata per: Le strade dei commi 1 e 2, informazione e uso dei dati

D.lgs. 196/2003 (Codice privacy), art. 114 (Normattiva) • Usata per: Collegamento tra la disciplina privacy e l'art. 4

D.lgs. 196/2003 (Codice privacy), art. 171 (Normattiva) • Usata per: Sanzione penale

Garante, provvedimento sui sistemi di localizzazione dei veicoli nel rapporto di lavoro, 4 ottobre 2011 (doc. web 1850581) • Usata per: Dato personale, dati pertinenti, conservazione per finalità, accessi, fornitori, vetrofania

Garante, provvedimento del 28 maggio 2026 (doc. web 10259916) • Usata per: Valutazione tra comma 1 e comma 2, misure di configurazione, intervallo di 60 secondi

Garante, elenco DPIA, Allegato 1 al provvedimento n. 467 dell'11 ottobre 2018 (doc. web 9059358) • Usata per: Voci 3 e 5

Garante, pagina sul reclamo (doc. web 4535524) • Usata per: Indirizzo per il reclamo

Ispettorato nazionale del lavoro, nota n. 1511 del 16 febbraio 2026 • Usata per: Il GPS non è uno strumento di lavoro nel caso delle guardie giurate

Ispettorato nazionale del lavoro, nota del 25 settembre 2024 • Usata per: Vettori che localizzano per conto di un committente

Gruppo di lavoro Articolo 29, Parere 2/2017 sul trattamento dei dati sul posto di lavoro (WP 249), versione italiana nell'archivio delle traduzioni (file zip) • Usata per: Localizzazione dei veicoli, uso privato, avviso nel veicolo